

0001192-16.2017.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Giovanna Christina Colares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 4ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Excelso. "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. Confissão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

4ª Vara do Júri

Compl. Jud. Crim. Barra Funda - Fórum Min. Mário Guimarães, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001192-16.2017.8.26.0052 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001192-16.2017.8.26.0052 - Controle 173/17

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 08/2017 - 64º Distrito Policial -

Cidade A. E. Carvalho, 121/2017 - 64º Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos de Oliveira Ramos

Juíza de Direito: Dra. Giovanna Christina Colares

Vistos.

Neste momento procedimental do júri, prescinde-se do relatório, já constante da decisão de pronúncia e também elaborado na forma do artigo 423, inciso II, com a sua entrega aos jurados, tal como contemplado no artigo 472, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Em plenário, o Ministério Público pretendeu a condenação do acusado nos exatos termos da pronúncia e v. acórdão.

A Defesa, por sua vez, pretendeu o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento da legítima defesa e do relevante valor social ou moral ou o domínio da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Realizado o julgamento, o E. Conselho de Sentença, consoante termo de votação em anexo, decidiu o seguinte:

SÉRIE ÚNICA - vítima Carlos Eduardo Pereira Lima: afirmou a materialidade, a autoria, a tentativa, não absolveu o acusado, reconheceu a causa de diminuição,

restando prejudicada a qualificadora do motivo fútil, reconhecendo, por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto, de acordo com o veredicto do Conselho de Sentença, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial do Ministério Público RECONHEÇO e DECLARO a CONDENAÇÃO de MARCOS DE OLIVEIRA RAMOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §1º e 2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena.

Neste ponto, verifico que o réu possui anotações em folha de antecedentes (fls. 310/315), de modo que, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a utilizo nesta primeira fase, como circunstância caracterizadora de maus antecedentes. Portanto, fixo a pena inicial com um acréscimo de 1/6, totalizando 14 (catorze) anos de reclusão.

Em segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Descabe a pretendida atenuante de confissão, pois o réu não confessou o homicídio, apenas apresentou versão exculpatória, fincada na legítima defesa, que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença. A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator. Isso porque aquele que confessa o feito em parte, ocultando dinâmica essencial à configuração do tipo penal, na verdade não confessou, não foi sincero e não demonstrou arrependimento, mas apenas visou justificar seu ato ou fugir às suas consequências, descaracterizando o tipo penal ou reduzindo a gravidade do delito a ele imputado. Em resumo, não se reconhece a confissão incompleta, pois se trata de confissão de fato diverso da condenação. Por isso, como ensina Júlio Fabbrini Mirabete: “não se configura a atenuante (de confissão espontânea) quando o agente, confessando a autoria, alega causa justificativa ou dirimente” (Código Penal Interpretado Julio Fabbrini Mirabete 7ª ed. São Paulo: Atlas 2011 p. 353).

Esse entendimento é o adotado pelo Pretório Excelso. “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. Confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, impossibilita a incidência da atenuante genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente” (STF HC 108148/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 07.06.2011).

Em terceira fase, não existem causas de aumento a serem consideradas. Presente, no entanto, a causa de diminuição relacionada à tentativa, razão pela qual, observado o iter criminis percorrido pelo agente, reduzo a pena no patamar de 1/3, perfazendo, assim, 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Com efeito, a vítima suportou lesões corporais de natureza grave pelas incapacidades habituais por mais de trinta dias e pelo perigo de vida, sendo atingida no coração, nos termos do laudo pericial: “realizado estemotomia e laparatomia exploradora em 25/12/16 encontrando grande quantidade de sangue em saco pericárdico, lesões em ventrículo direito. Realizado rafia das lesões” (fls. 36/37). Presente, ainda, a causa de diminuição prevista no §1º, do artigo 121, do Código Penal, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, de modo que reduzo a reprimenda no montante máximo de mais 1/3, haja vista a prova oral colhida no sentido de que a vítima estava consumindo entorpecentes na frente da residência do acusado, fato que já havia gerado discussão anterior. Assim, o montante de pena alcança 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento será o inicialmente semiaberto, consoante o disposto no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, anotando-se que o homicídio qualificado-privilegiado não ostenta a condição de hediondo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que não estão presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar nesta oportunidade.

Publicada em plenário, em 8 de setembro de 2022, às 22h26min, saem os presentes de tudo cientes e intimados.